

מקורות 9+10

מקורות 9+10 עוסקים בשאלה - למה התורה שבעל פה לא נכתבת?
במדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן לד נאמר שאלוהים חזה שהגויים יתרגמו את התורה
ליוונית ויחליטו שגם הם יהודים. לכן אלוהים נתן תורה שבעל פה שאותה לא כותבים, כדי
שהיא תהיה רק ליהודים.

את התורה שבכתב כל האומות יכולות לנכס לעצמן(לא להגיד "אנחנו כתבנו", אלא "זה
גם שלנו"). התורה שבעל פה מייחדת את ישראל - אי אפשר לגנוב אותה כי היא לא כתובה.
התורה שבעל פה זה רובד מאוד גדול שאף אחד מהיהודים לא שולט בו, וזה עיקר
התורה. בלי התורה שבעל פה אי אפשר להבין את החלקים הלא מפורטים של התורה שבעל
פה.

התורה שבעל פה טבועה בחושים של העם היהודי. היא מאפשרת ליהודי להבין את
החלקים בתורה שבכתב שאי אפשר להבין מהטקסט בלבד. היא הנסיון שמשלים את הידע
התיאורתי, ושאי אפשר בלעדיו.

זה כמו אמנויות לחימה, או ריקוד, או נגינה, שאי אפשר ללמוד מספר וחייבים מורה
וחייבים לתרגל.

בגלל זה התורה שבעל פה זה דבר שאי אפשר לקחת מהיהודים - כי זה חלק מהם, והם
חלק מזה.

בשמות רבה פרשה מז מוצג רעיון דומה - שאם הגויים ישלטו ביהודים ויקחו מהיהודים
את התורה שבכתב, אז עדיין היהודים יהיו שונים בזכות התורה שבעל פה.

התורה שבעל פה היום כבר כתובה, אבל ההיקף שלה כל כך אדיר שהרעיון נשמר - כדי
לשלוט בה חייבים לעמול עליה כל הזמן.

חמשת חלקי תושב"ע

מקור 11 - הקדמה למשנה עם פירוש רמב"ם, מהדורת קאפח, סדר זרעים, עמ' יא-יב - מקור חשוב למבחן!

הרמב"ם חילק את התורה שבעל פה לחמישה חלקים, שבנויים אחד אחרי השני.
היסודות הן התורה שבכתב.

1. החלק הראשון של התושב"ע זה הפירושים המקובלים שניתנו ממש ויש להם רמז
בכתוב. יש מושג בסיסי בתורה שבכתב, והחלק הזה מבהר אותו.

אינדיקציה שנייה לחלק הראשון שמדובר בהלכות שאף אחד ביהדות מעולם לא חלק
עליהן.

● **דוגמאות:** התפילין שמניחים במשך היום מוזכרים בתורה - "והיה לך לאות על
ידכה..." אות זה סימן לקשר בין היהודי לאלוהים, וצריך להניח אותו
על ידכה - החכמים מפרשים "יד כהה", כלומר היד החלשה. איפה
בדיוק? לא כתוב, אבל כשמשנה העביר לאהרון את התורה הוא אמר
לו בדיוק איפה זה צריך להיות. כך גם לגבי תפילין ראש.
למרות שזה רק נרמז בכתוב, אף אחד מעולם לא חלק על המיקום
של הנחת תפילין(פרט לשומרונים, אבל הם לא נחשבים).

- על סוכות כתוב "ולקחתם לכם פרי עץ הזר..." פרי עץ הדר=אתרוג זה העיקרי, שיש לו גם טעם וגם ריח, והוא מסמל את בני ישראל שיש להם גם תורה וגם מצוות. לא כתוב איזה פרי של איזה עץ הדר - אבל אף אחד מעולם לא חלק על הקביעה שהמין הזה שמשמשים בו בסוכות זה האתרוג. היו מחלוקות על הפרטים של אותו אתרוג(איזה גודל, הפיתם, זנים מסויימים של אתרוגים וכו') אבל אף אחד לא חלק על סוג הפרי עצמו - וכנ"ל לגבי שאר המינים.

2. החלק השני הוא דברים שניתנו למשה בסיני, אבל אין להם רמז בכתוב. גם עליהם אין מחלוקת - וזה המכנה המשותף עם החלק הראשון.

דוגמה: ● משה אומר לאהרון שהתפילין צריכות להיות מרובעות, שחורות, ועל טהרת הבהמה. הצורה והצבע של התפילין זה חלק מאוד מהותי בהלכה, והן חייבות להיות עשויות עור. אין לזה רמז בתורה, אבל זה ההלכה שניתנה למשה בסיני. זה הופך את התפילין למשהו מאוד עדין שצריך להיזהר עליו, אבל אי אפשר לשנות את המבנה שלהן - כי זה ההלכה שניתנה.

יש נטייה לבלבל בין דין תורה לדין חכמים, בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. אנשים חושבים שתורה שבכתב זה דין תורה ותורה שבעל פה זה דין חכמים. אבל זה לא תמיד נכון.

תורה שבכתב זה תמיד דין תורה. תורה שבעל פה חלק זה דין תורה וחלק זה דין חכמים. שני החלקים שראינו הן דין תורה - כי הם ניתנו למשה בסיני. החלק השלישי כבר מתחיל להיכנס לדין חכמים.

3. החלק השלישי הוא המדרשים. החלק הזה הוא גם דין תורה וגם דין חכמים - יש מדרשים שהם דין תורה ויש מדרשים שהם דין חכמים. המדרשים זה כבר לא סטטי - זה עולם משפטי חי ובועט. בחלק הזה כבר יש מחלוקות - כי מתחילים לדבר פה על הגיון, על לוגיקה, על רטוריקה. זה כבר משהו שלא הגיע ישירות מאלוהים דרך משה, אלא הוסק מהתורה דרך השכל האנושי.